Droit international public : les relations entre États

Leçon 2 : Les immunités en droit international public

Rémy Prouvèze

Table des matières

Section 1. Le fondement des immunités..... p. 2
Section 2. Les immunités des États et des organisations internationales..... p. 4
§1. L'immunité de juridiction..... p. 4
§2. L'immunité d'exécution..... p. 5
§3. Immunité et droits de l'homme..... p. 6
Section 3. Les immunités des agents..... p. 8
§1. Les privilèges et immunités des agents étatiques..... p. 8
A. Les immunités des agents diplomatiques et consulaires..... p. 8
B. Les immunités des chefs d'État et membres de gouvernement..... p. 10
C. La question des exceptions à ces immunités : le cas des crimes internationaux..... p. 11
§2. Les privilèges et immunités des agents d'organisations internationales..... p. 13
A. Les bénéficiaires de ces immunités..... p. 13
B. Les immunités judiciaire et fiscale..... p. 14

UNJF - Tous droits réservés

Les immunités en droit international représentent un sujet difficile. Le droit international des immunités est en effet un droit complexe car il est composé de nombreuses règles qui s'appliquent à des situations diverses.

En droit international, l'**immunité** peut être définie comme une exemption dont bénéficient des personnes ou entités (Etats, Chefs d'Etats, agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires, organisations internationales et leurs agents, forces militaires étrangères…) et qui les fait échapper à des procédures ou à des obligations relevant du droit commun.

A ce titre, et en tenant compte de la multitude et de la diversité des régimes en la matière, l'immunité apparaît comme une exception à la souveraineté territoriale d'un État, même si on a pu y voir un principe du fait de l'importance de cette institution reconnue et bien ancrée dans l'ordre juridique international.

Exemple
TPIY, Ch. d'appel,*Tihomir Blaskic*, IT-95-14-AR 108 bis, *Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d'examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, 29 octobre 1997*, § 38.

Les immunités ont évolué et se sont multipliées au fil du temps pour répondre aux besoins des relations internationales. Traditionnellement, le droit international distingue les différentes immunités en fonction du bénéficiaire (par exemple un État, une organisation internationale, leurs agents…), de ce qui est protégé (par exemple, les archives, les biens et les locaux d'une mission diplomatique, les navires d'État…) et de l'objet de l'immunité (par exemple, l'immunité de juridiction civile ou pénale, l'immunité d'exécution, l'immunité fiscale…). Certaines de ses immunités sont régies par des traités, d'autres demeurent coutumières, ajoutant à la complexité.

Remarque
Mais, en plus d'être un droit complexe, le droit international des immunités est également un droit contesté.

Malgré leur longue histoire (qui remonte pour certaine à l'Antiquité), les immunités font l'objet de critiques qui ont été ravivées par les récents développements en droit international pénal : la multiplication des procédures pénale à l'encontre d'agents étatiques, y compris les plus hauts placés, pour crimes internationaux devant des juridictions internationales et nationales ont contribué à poser la question des exceptions à l'immunité et par là même, à remettre en question le contenu et parfois l'existence même des immunités.

Incertain, complexe et contesté, le droit international des immunités l'est en ce qui concerne le **fondement des immunités (Section 1)**, **les immunités des États et des organisations internationales** (**Section 2**), et **les immunités des agents** de ces deux sujets du droit international (**Section 3**).

Section 1. Le fondement des immunités

La détermination du fondement des immunités représente une des illustrations de la complexité de la question. En effet, plusieurs théories ont tenté d'apporter une base juridique aux immunités, mais, vu la diversité des situations, il est **difficile de trouver un fondement commun à l'ensemble des immunités reconnues en droit international.**
Si la souveraineté des États est présentée classiquement comme le fondement des immunités de ces sujets de droit international – ce qu'exprime la formule latine « *par in parem non habet imperium* » –, les immunités des organisations internationales se fondent quant à elle sur la nécessaire garantie de leur indépendance.

Exemple
Pour les agents de ces sujets du droit international, plusieurs fondements ont pu être avancés, comme, par exemple, la dignité du souverain, le caractère représentatif des agents diplomatiques, l'extraterritorialité ou la courtoisie internationale pour les agents étatiques.

UNJF - Tous droits réservés

Si la souveraineté demeure une partie importante du fondement des immunités de ces derniers, la tendance actuelle consiste néanmoins à voir dans l'intérêt de la fonction qui justifie l'immunité reconnue tant aux agents des États qu'à ceux des organisations internationales le fondement principal des immunités.

Voir Institut de Droit International,Résolution sur les immunités de juridiction et d'exécution des chefs d'État et de gouvernement en droit international, Vancouver, 26 août 2001, Préambule, § 3;Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 18 avril 1961, Préambule, § 4 ;Convention de Vienne sur les relations consulaires, 24 avril 1963, Préambule, § 5 ;Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 13 février 1946, Préambule, § 2.

En savoir plus : La théorie de l'extraterritorialité

Cette théorie a été élaborée à l'origine pour justifier les privilèges et immunités des ambassadeurs et autres agents diplomatiques. Elle postule que ces envoyés d'un État étranger échappent à la juridiction territoriale de l'État d'accueil dans la mesure où ces agents sont censés se trouver hors du territoire où ils se trouvent physiquement : ils sont considérés comme n'ayant pas quitté le territoire de leur pays.

Cette théorie, « (…) *vestige de l'ère monarchique* » (P. Daillier, A. Pellet et M. Forteau, *Droit international public*, p. 833), représente pour certains « *la théorie la plus importante dans l'histoire des doctrines du fondement des privilèges et immunités diplomatiques, puisqu'elle a justifié l'octroi de ce statut privilégié tout au long d'une période qui va du XVII*^{ème} *au XX*^{ème} *siècle* » (P. Cahier, *Le droit diplomatique contemporain*, Droz, Genève, 1964, p. 186).

Invoquée comme fondement de l'immunité des chefs d'État et autres souverains, la question d'une telle transposition et, *a fortiori*, de son extension aux autres autorités étatiques pouvant bénéficier d'une immunité a pu être posée, la fiction de l'exterritorialité ayant trouvé grâce aux yeux de certains. L'exterritorialité a cependant montré ses limites, conduisant à son rejet quasi-unanime de nos jours.

UNJF - Tous droits réservés

Section 2. Les immunités des États et des organisations internationales

Les États et les organisations internationales bénéficient de deux types d'immunités :

- Les **immunités de juridiction** qui leur permettent d'échapper aux juridictions nationales (**§ 1**) ;
- Les **immunités d'exécution** qui empêchent les procédures d'exécution forcée à l'égard de leurs biens (**§ 2**).

On relèvera ici que les **immunités des organisations internationales** sont très largement régies par des **traités**, que ce soient les chartes constitutives de ces organisations, les accords de siège entre ces organisations et l'État hôte ou des textes spécifiques comme la Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 ou laConvention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947.

Les **immunités des États** sont en revanche essentiellement régies par la **coutume internationale**, précisée par la jurisprudence des tribunaux internes, et ce malgré l'adoption récente de la **Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre 2004** . Cette convention n'est en effet pas encore entrée en vigueur, ne comptant pour le moment que 28 États signataires et seulement 13 ratifications (la France a ratifié cette convention le 12 août 2011).

Par ailleurs, ces immunités des États et des organisations internationales, bien que largement reconnues de longue date, font régulièrement l'objet de contestations, notamment lorsqu'elles sont confrontées à certaines normes en matière de protection des **droits de l'homme** (**§ 3**).

§1. L'immunité de juridiction

L'immunité de juridiction est une exception de procédure qu'un État (l'État lui-même mais aussi ses organes de gouvernement, ses représentants et ses démembrements ou subdivisions politiques comme le prévoit laConvention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre 2004) ou une organisation internationale peut opposer à la juridiction de tribunaux étrangers.

En savoir plus : La différence entre juridiction et compétence d'un tribunal

Comme le note avec précision le Professeur Michel Cosnard, « [l]*a juridiction concerne l'habilitation abstraite donnée à un organe pour trancher des différends portant sur une ou plusieurs catégories de matières et mettant en cause un certain type de personnes. La compétence vise pour sa part le pouvoir concret du tribunal de juger un litige précis, entre deux personnes déterminées, c'est-à-dire la mise en œuvre concrète de l'habilitation générale en une telle occasion* » (M. Cosnard, *La soumission des États aux tribunaux internes. Face à la théorie des immunités des États*, Pedone, Paris, 1996, p. 33).

Lorsqu'il est question d'immunité juridictionnelle, c'est la juridiction et non la compétence des tribunaux internes qui est en jeu. En effet, le juge interne se retrouve privé de son pouvoir de juger en raison de la qualité particulière du défendeur, et non parce qu'il n'a pas compétence pour juger du litige. Une jurisprudence importante confirme cela, que soit en cause un État – la Cour visant explicitement le « (...) *pouvoir de juger* » du juge français (Cass. 1ère civ., *General National Maritime Transport Company c. Marseille-Frêt*, 4 février 1986, *RCDIP*, 1986, p. 719) – ou un ancien chef d'État (France, Cass. 1ère civ., *Cons. Duvalier et autres c. État haïtien et autres*, 29 mai 1990, *RCDIP*, 1991, p. 386).

Reconnue largement au profit des organisations internationales, l'immunité de juridiction des États a connu une évolution importante au cours du XXème siècle : absolue à l'origine, cette immunité s'est restreinte pour

UNJF - Tous droits réservés

devenir relative au fur et à mesure que se développaient les activités des États, notamment dans le domaine économique.

Selon une jurisprudence des tribunaux internes désormais bien établie (Cass., 1ère civ., *République islamique d'Iran c. Sté Eurodif*, 14 mars 1984, *JDI*, 1984, p. 598) – et parfois reprise par certaines législations étatiques (tel est le cas au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada ou en Australie), on distingue :

- Les activités que l'État exerce « *de **jure imperii*** », c'est-à-dire celles qui relèvent des compétences souveraines de l'État et qui bénéficient de l'immunité de juridiction ;
- Les activités que l'État exerce « *de **jure gestionis*** », c'est-à-dire celles pour lesquels l'État agit comme une personne privée (industrielle ou commerçante) et qui ne bénéficient pas de l'immunité de juridiction.

Cette distinction rencontre quelques difficultés en pratique, notamment la détermination et la qualification des activités de l'État qui relèvent du juge interne saisi. La Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre 2004 n'a pas réussi à dissiper les doutes sur ce point et fait, à ce propos, l'objet de vives critiques. Bien que jugée en retrait des acquis jurisprudentiels et législatifs en la matière – ce qui explique sans doute les réticences des États à la ratifier, ce qui l'empêche pour le moment d'entrée en vigueur –, cette convention est considérée par la CEDH comme exprimant le droit coutumier (CEDH, *Cudak c. Lituanie*,arrêt du 23 mars 2010, §§ 66-67).

Enfin, même s'ils bénéficient de cette immunité de juridiction, les États et les organisations internationales peuvent y renoncer.

Cette **renonciation** ne se présume pas mais peut être tacite,

> ***Exemple***
>
> lorsque, par exemple, est conclue une convention d'arbitrage (Cass. 1ère civ., *Banque camerounaise de développement c. Robber*, 18 novembre 1986, *JCP G*, 1987, II, p. 20909).

§2. L'immunité d'exécution

L'immunité d'exécution permet aux États et aux organisations internationales d'éviter l'application de mesures d'exécution forcée décidées par une juridiction étrangère. Leur droit de disposer librement de leurs biens l'emporte sur ces mesures. Aucune forme de contrainte – telle une saisie par exemple – ne peut se voir exercée sur leurs biens.

Ceci est valable pour tous les biens affectés aux fonctions d'autorité, c'est-à-dire les biens nécessaires à l'activité des représentants de l'Etat et de ses services publics à l'étranger, ainsi que les disponibilités monétaires de l'Etat dans les banques. Ces avoirs financiers étatiques étrangers ne peuvent donc pas être gelés ou saisis.

Comme précédemment, **l'immunité d'exécution des organisations internationales**, lorsqu'elle est reconnue, est généralement très large, voire absolue (Tribunal fédéral suisse, *Z. Malek c. LEA*, 25 janvier 1999, *RSDIE*, 2000, pp. 642-645).

Concernant **l'immunité d'exécution des États**, la distinction entre activités *jure imperii* et *jure gestionis* vu précédemment n'est pas pratiquée par toutes les juridictions internes et beaucoup l'ignorent. Cela ne signifie pas que cette immunité soit absolue : les tribunaux ou les lois de certains États considèrent en effet que les biens des États affectés à des activités commerciales ne sont pas couverts par l'immunité d'exécution (voir par exemple : Cour de cassation, 1ère Ch. civ., 19 novembre 2008, n° 07-10570). La Convention des Nations Unies de 2004 a repris cette distinction, de manière restrictive cependant (art. 18 et 19).

Comme pour l'immunité de juridiction, les États et les organisations internationales peuvent renoncer à leur immunité d'exécution. Cette **renonciation** ne se présume pas ici aussi. L'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution étant distinctes, la renonciation à la première n'implique pas automatiquement renonciation à la seconde (art. 20 de la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens).

UNJF - Tous droits réservés

La jurisprudence n'est cependant pas unanime et a pu reconnaître parfois un lien de ce type en fonction des clauses conventionnelles ou contractuelles concernées (Cass. 1ère civ., *Sté Creighton Ltd c. Ministre des finances du Qatar*, 6 juillet 2000, *JDI*, 2000, p. 1054]).

§3. Immunité et droits de l'homme

La question des rapports entre immunité et droits de l'homme a été posée à la CEDH à l'occasion de plusieurs affaires dans lesquelles étaient confrontés l'immunité de juridiction d'un État ou d'une organisation internationale et le droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de laConvention européenne des droits de l'homme.

Concernant les États, la CEDH a considéré que les immunités étatiques n'étaient pas incompatibles avec le droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme si elles répondent à un objectif légitime et sont proportionnées, et dans la mesure où ces entraves au droit à un tribunal « (…) *reflètent des principes de droit international généralement reconnues en matière d'immunités* » (CEDH,Fogarty c. Royaume-Uni, 21 novembre 2001, §§ 36 ;Manoilescu et Dodrescu c. Roumanie et Russie, 3 mars 2005, § 81).

Certaines jurisprudences nationales n'ont, quant à elles, pas hésité à franchir le pas en faisant primer le respect des droits de l'homme sur les immunités des États :

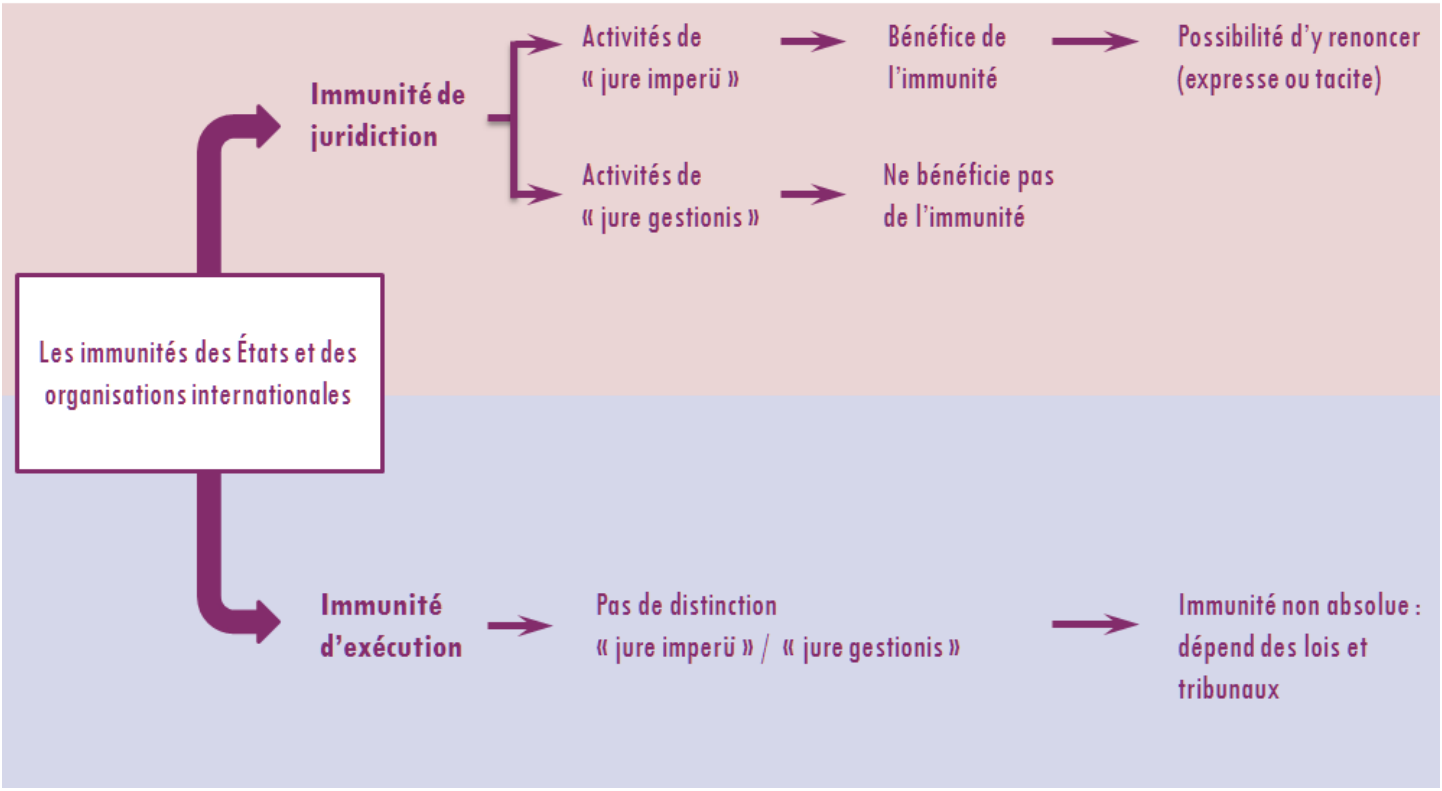
> ***Exemple***
> tel a été le cas de la Cour suprême grecque (*Préfecture de Voiotia*, 4 mai 2000, *AJIL*, 2001, p. 198) et de la Cour de cassation italienne (*Ferrini*, 11 mars 2004, *ILR*, vol. 128, p. 659), toutes deux saisies de cas de violations graves des droits de l'homme par les troupes allemandes pendant la seconde guerre mondiale. La décision italienne dans l'affaire *Ferrini* a d'ailleurs généré un différend entre l'Italie et l'Allemagne : cette dernière a saisi la CIJ qui, par unarrêt du 3 février 2012, a contredit la haute juridiction italienne en estimant que « *la République italienne a manqué à son obligation de respecter l'immunité reconnue à la République fédérale d'Allemagne par le droit international* » (§ 139).

Concernant les organisations internationales, la Cour de Strasbourg a fait primer le droit à un tribunal sur l'immunité lorsque le requérant ne dispose pas d'autres voies de recours que le juge national : s'il existe de telles voies, l'immunité de l'organisation internationale devant le juge interne est compatible avec l'article 6 § 1 puisqu'elle ne prive pas le requérant d'un accès à un juge (CEDH,Beer et Regan c. Allemagneet Waite et Kennedy c. Allemagne, 18 février 1999, *RTDH*, 2000, respectivement §§ 58-62 et 68-74).

La jurisprudence française a repris cette solution et l'a étendu à l'immunité d'exécution (Cass. 1ère civ., *Banque camerounaise de développement c. Robber*, 18 novembre 1986, précité ; Cass. 1ère civ., 14 octobre 2009, n ° 08-14978).

> ***Remarque***
> Des immunités sont donc reconnues par le droit international (conventionnel et coutumier) aux États et aux organisations internationales dans des proportions importantes mais variables. Il en est de même pour les agents de ces sujets du droit international.

UNJF - Tous droits réservés



Les immunités des Etats et des organisations internationales

UNJF - Tous droits réservés

Section 3. Les immunités des agents

Comme pour les sujets du droit international pour le compte desquels ils agissent, on distingue ici les agents étatiques (**§ 1**) des agents d'organisations internationales (**§ 2**).

§1. Les privilèges et immunités des agents étatiques

Deux catégories d'agents sont ici concernées. Il s'agit :

- D'une part, des **agents diplomatiques et consulaires** (**A**) qui se voient reconnaître un certain nombre d'immunités par les Conventions de Vienne de 1961 et de 1963 précitées ;
- D'autre part, des **chefs d'État et des membres de gouvernement** (**B**) dont les immunités sont très largement de nature coutumière.

A. Les immunités des agents diplomatiques et consulaires

> ***Remarque***
> D'origine coutumière et fort anciennes, les immunités reconnues aux agents diplomatiques et consulaires se sont développées notamment avec l'établissement croissant de missions permanentes sur le territoire d'États étrangers. Elles ont été codifiées par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et sur les relations consulaires de 1963.

Pour pouvoir remplir efficacement leurs missions, la Convention de Vienne de 1961 reconnaît aux **agents diplomatiques** des immunités particulièrement étendues. Ils bénéficient à ce titre :

- d'une **inviolabilité** qui s'étend aux membres de sa famille et à la mission diplomatique (art. 29 de la Convention de 1961). Les diplomates ne peuvent en conséquence être arrêtés, retenus en détention ou emprisonnés par les autorités du pays hôte qui doivent, par ailleurs assurer également la sécurité physique de ces agents étrangers ;
- d'une **immunité juridictionnelle** large qui empêche que les agents diplomatiques (et leur famille) puissent être poursuivis devant une juridiction civile ou pénale de l'État où ils exercent leurs fonctions. Cette immunité couvre tous les actes (privés et pris dans le cadre de sa fonction) accomplis par l'agent (art. 31 § 1 de la Convention de 1961) aussi longtemps que celui-ci exerce ses fonctions diplomatiques. Si l'immunité de juridiction pénale est absolue, sauf crimes internationaux (crimes de guerre par exemple), il est toutefois fait exceptions à l'immunité de juridiction civile et administrative en cas de litige concernant un immeuble appartenant à l'agent et situé sur le territoire de l'État d'accueil, une succession dans laquelle l'agent est impliqué ou une activité libérale ou commerciale qu'exerce l'agent en dehors de ses fonctions diplomatiques (art. 31 § 1 a,b, et c) ;
- d'une **immunité d'exécution** qui protège les biens des agents diplomatiques contre toute mesure d'exécution forcée (art. 31 § 3 de la Convention de 1961) ;
- d'une **immunité fiscale** qui lui permet d'être exempt du paiement des impôts (directs et indirects) dans l'État d'accueil (art. 34 de la Convention de 1961), ainsi que d'une **immunité en matière de droits de douanes** qui s'étend à tous les objets à usage personnel de l'agent diplomatique ou des membres de sa famille (art. 36).

Les **agents consulaires** bénéficient d'immunités moins étendues qui ont été codifiées par la Convention de Vienne de 1963. A ce titre, ils bénéficient :

- d'une **inviolabilité personnelle** amoindrie puisqu'ils peuvent être arrêtés ou mis en détention préventive en cas de « crime grave » (art. 41 de la Convention de 1963) ;

UNJF - Tous droits réservés

- d'une **immunité juridictionnelle** qui ne couvre pas les actes privés et est limitée aux actes accomplis dans l'exercice des fonctions (immunité *ratione materiae*) (art. 43 de la Convention de 1963), sauf exception (une action civile en réparation d'un dommage causé par un accident de la route par exemple) ;
- d'une **immunité fiscale** (art. 49) **et douanière** (art. 50) comparable à celle des agents diplomatiques.

Que ce soit pour les agents diplomatiques ou les agents consulaires, c'est à l'État d'envoi qu'il appartient de lever l'immunité de son agent. Cette **renonciation** doit être expresse et, lorsqu'elle concerne l'immunité de juridiction, elle n'implique pas renonciation à l'immunité d'exécution.

La violation de ces immunités par l'État d'accueil peut provoquer des tensions importantes avec l'Etat d'envoi.

> ***Exemple***
> Tel a été le cas récemment entre l'Inde et les Etats-Unis à la suite de l'arrestation et de la détention d'une diplomate indienne le 12 décembre 2013 à New York, ce qui a provoqué la colère (et des mesures de rétorsions) des autorités indiennes contre les Etats-Unis.

La violation de ces immunités peut générer un différend international avec l'État d'envoi et entraîner la reconnaissance de sa responsabilité internationale (voir Leçon n° 3 de ce cours) comme ce fut le cas dans l'**affaire des otages américains à Téhéran**.

> ***Exemple***
> CIJ, *Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran*,arrêt du 24 mai 1980, *Rec*. 1980, p. 3.

En savoir plus : L'affaire des otages américains à Téhéran

L'affaire des otages américains à Téhéran est en fait une longue crise qui a opposé les États-Unis à l'Iran et qui, malgré l'intervention des Nations Unies et de la CIJ, n'a pu être réglée que par le recours à l'arbitrage.

Dans le contexte révolutionnaire iranien (l'Iran connaît en 1979 une révolution islamique qui a chassé le Chah du pouvoir) et au cours d'une manifestation regroupant près de 3 000 personnes à Téhéran le 4 novembre 1979, un groupe armé de plusieurs centaines de personnes envahit l'ambassade des Etats-Unis et prend en otages ses occupants, parmi lesquels le personnel diplomatique et consulaire américain.

Après l'échec des tentatives de négociation et l'impasse dans laquelle se trouve le Conseil de sécurité des Nations Unies (l'URSS oppose son veto à toute résolution visant à sanctionner l'Iran), les États-Unis saisissent la CIJ pour obtenir des mesures conservatoires qui seront sans effet. Ils adoptent également des mesures unilatérales contre l'Iran (interdiction des importations et exportations avec l'Iran, gel des avoirs iraniens, recensement des iraniens présents aux États-Unis…) – suivis par la suite par certains de leurs alliés qui adopteront des mesures analogues – avant de rompre les relations diplomatiques le 7 avril 1980. Ils tentent même, dans la nuit du 14 au 25 avril 1980, une opération de libération des otages qui est un fiasco.

Quelques semaines plus tard, alors que l'Iran a refusé de comparaître devant elle, la CIJ rend son arrêt au fond le 24 mai 1980 : elle reconnaît la responsabilité de l'Iran pour les violations inexcusables du droit international commises et estime que les otages doivent être immédiatement libérés et les préjudices réparés (CIJ, *Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran*, arrêt du 24 mai 1980, *Rec*. 1980, p. 3). Elle laisse le soin aux parties de se mettre d'accord sur la forme et le montant des réparations.

Vu l'antagonisme entre les parties dans cette affaire, ce dernier point aurait pu s'avérer problématique. Mais le dénouement de la crise va intervenir en dehors de la procédure devant la CIJ avec les accords d'Alger du 19 janvier 1981.

Ces accords, obtenus à la suite d'une habile médiation du gouvernement algérien, prévoient que :

- les otages sont libérés en échange notamment de l'abandon par les États-Unis de la procédure devant la CIJ ;
- un tribunal arbitral est mis en place pour régler l'ensemble du contentieux irano-américain quant à la réparation des préjudices subis par les deux parties et leurs ressortissants ;
- les États-Unis s'engagent à ne pas intervenir dans les affaires intérieures iraniennes et lèvent les sanctions économiques contre l'Iran.

UNJF - Tous droits réservés

Ces accords ont été bien appliqués dans l'ensemble et, malgré quelques difficultés de fonctionnement au départ, le tribunal arbitral a réglé la plupart des très nombreux différends dont il a eu à connaître.

B. Les immunités des chefs d'État et membres de gouvernement

Remarque
L'immunité des plus hautes autorités de l'État est peut-être le problème le plus compliqué que connaît le droit international dans cette matière. En l'absence de traité général sur la question, ces immunités relèvent essentiellement du droit coutumier et ont été « ravivées » par l'actualité judiciaire et notamment l'affaire Pinochet au cours de l'année 1999 (voir *infra*, **C**).

On relèvera que la question des immunités, notamment juridictionnelles, de ces agents étatiques est compliquée par l'existence d'une **double immunité** pour certains d'entre eux. Les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les ministres des affaires étrangères se voient reconnaître :

- en tant qu'agents de l'État, une immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions (**immunité *ratione materiae***) ;
- à titre plus personnel, une immunité de fonction (**immunité *ratione personae***) couvrant tous les actes (privés ou officiels) de ces agents aussi longtemps que ceux-ci exercent les fonctions qui nécessitent cette « protection ».

Les **chefs d'État** se voient reconnaître une inviolabilité et une immunité de juridiction pénale totales tant qu'ils sont en fonction (immunité *ratione personae*) et limitées aux actes pris dans l'exercice de leurs fonctions une fois qu'ils ont quitté celles-ci (immunité *ratione materiae*). L'immunité *ratione personae* couvre tant les actes officiels que privés, qu'ils aient été commis avant ou pendant la période d'exercice des fonctions.

Leur immunité de juridiction civile est plus limitée : selon une jurisprudence interne établie, les actes privés commis par les chefs d'État pendant qu'ils étaient en fonction peuvent faire l'objet d'une procédure contentieuse (Cour d'appel de Paris, *Mellerio c. Isabelle de Bourbon, ex-Reine d'Espagne*, 3 juin 1872, *JDI*, 1874, p. 33).

Les chefs d'État bénéficient également d'une large immunité d'exécution.
Ces immunités sont propres aux chefs d'État et ne s'étendent à leur entourage que par courtoisie internationale.

Par analogie, les **chefs de gouvernement** se voient généralement appliquer le même régime que les chefs d'État, notamment car ils exercent souvent des fonctions similaires à celles d'un chef d'État. Si cette assimilation fait peu de doutes concernant l'inviolabilité et les immunités juridictionnelles, elle est plus incertaine concernant l'immunité d'exécution (Institut de Droit International, *Résolution sur les immunités de juridiction et d'exécution des chefs d'État et de gouvernement en droit international,* Vancouver, 26 août 2001, art. 15 § 1 et 16).

Le peu de pratique n'aide pas à clarifier les incertitudes.

En ce qui concerne les ministres des affaires étrangères et les autres membres de gouvernement, les hésitations sont plus importantes.

Par un arrêt de 2002, la CIJ a tenté de préciser la situation du **ministre des Affaires étrangères** : celui-ci bénéficie d'un statut (et notamment une immunité *ratione personae*) comparable à celui des chefs d'État et de gouvernement en raison des fonctions qu'il exerce et de sa position en droit international. Malgré une quasi-absence de pratique en la matière, la Cour lui reconnaît notamment une inviolabilité et une immunité de juridiction pénale totales durant ses fonctions et *ratione materiae* une fois celles-ci quittées (CIJ, *Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000*,Arrêt du 14 février 2002, §§ 54 et 61).

UNJF - Tous droits réservés

Pour les **autres membres de gouvernement**, les immunités sont plus restreintes. Par exemple, ils ne se voient généralement pas reconnaître d'immunité *ratione personae* (hormis les cas de visite officielle à l'étranger) et seuls leurs actes de fonction échappent à la juridiction pénale des tribunaux étrangers.

Comme pour les agents diplomatiques et consulaires, c'est l'État qui peut renoncer aux immunités de ses organes. Cette **renonciation** peut être explicite ou implicite du moment qu'elle est certaine.

C. La question des exceptions à ces immunités : le cas des crimes internationaux

Les développements du droit international pénal et les progrès de la lutte contre l'impunité ont posé la question de la possible ou éventuelle existence d'exceptions à l'immunité des agents étatiques.

La question se pose essentiellement à l'égard des juridictions internes. **Devant les juridictions internationales pénales** (voir Leçon n° 8 de ce cours), l'immunité est apparemment écartée par les statuts de celles-ci (par exemple : art. 7 de la Charte du tribunal de Nuremberg ; art. IV de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; art. 7 § 2 du statut du TPIY ; art. 6 § 2 du Statut du TPIR ; art. 6 § 2 du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone et art. 27 du Statut de la CPI), même si, pour certains auteurs, il faut plus y voir un effet de la nature internationale – et parfois supra-étatique – de ces juridictions.

L'inopposabilité de l'immunité devant les juridictions internationales pénales est par ailleurs confirmée par la CIJ (*Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000*, arrêt du 14 février 2002, § 61) et la pratique :

> ***Exemple***
> on constate ainsi que Slobodan Milosevic, alors Président en exercice de la République fédérale de Yougoslavie, a été inculpé par le TPIY en 1999 ; que Charles Taylor, ancien président du Libéria, a été jugé et condamné par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone en 2012 (voir « Charles Taylor, coupable de crimes contre l'humanité ») ; que Laurent Gbagbo, ex-Président de la Côte d'Ivoire, va voir débuter son procès devant la CPI en juillet 2015 ; et que le président soudanais Al-Bachir et Uhuru Kenyatta, président du Kenya depuis 2013, sont actuellement sous le coup de mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI.

On relèvera cependant que les investigations de la CPI et les poursuites devant elle concernant ces deux derniers chefs d'Etat africains ont été récemment suspendues, faute de moyens pour enquêter et réunir des preuves (Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, Madame Fatou Bensouda, à propos du retrait des charges contre M. Uhuru Muigai Kenyatta, 5 décembre 2014 ; « ICC prosecutor shelves Darfur war crimes inquiries », BBC News, 12 décembre 2014), ce qui est néanmoins un problème de coopération (pour les « difficultés » de la CPI, voir Leçon 8 de ce cours) et non d'immunité.

Devant les juridictions internes, la question d'une exception à l'immunité en cas de crime internationaux a été soulevée en 1999 par **l'affaire Pinochet**. La Chambre des Lords à cette occasion a affirmé qu'un ancien chef d'État ne bénéficiait pas d'une immunité de juridiction pénale pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions lorsque ces actes sont constitutifs de crimes internationaux et notamment de torture (House of Lords, *Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet*, 24 mars 1999, *ILM*, 1999, vol. 38, pp. 581-663).

> ***En savoir plus : L'affaire Pinochet***
> Augusto Pinochet est un ancien chef d'État chilien qui a pris le pouvoir au Chili en 1973 à la suite d'un coup d'État. S'en est suivi une dictature militaire et une répression sanglante et organisée des opposants politiques.
>
> Il laisse le pouvoir en 1990 et profite du poste de sénateur à vie qu'il s'est octroyé. Alors qu'il se trouve au Royaume-Uni pour se faire soigner, il fait l'objet d'une demande d'extradition adressée par le juge espagnol Balthazar Garzon aux autorités britanniques. La demande du juge espagnol se fonde sur la compétence universelle et la compétence personnelle des tribunaux espagnols pour juger des tortures et meurtres de ressortissants chiliens et espagnols ordonnés par Augusto Pinochet quand il était au pouvoir.

UNJF - Tous droits réservés

La Chambre des Lords se prononcera deux fois pour finir par écarter, par une décision du 24 mars 1999 (House of Lords, *Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet*, 24 mars 1999, *ILM*, 1999, vol. 38., pp. 581-663), l'immunité de l'ancien chef d'État chilien pour les actes de tortures condamnés par la Convention des Nations Unies contre la torture de 1984.

Pour la petite histoire, Pinochet repartira libre du Royaume-Uni, le ministre des affaires étrangères britannique ayant finalement refusé l'extradition pour des raisons tenant à la santé défaillante de l'ancien dictateur le 2 mars 2000. Malgré de nombreuses procédures engagées contre lui une fois rentré au Chili, Pinochet est mort le 10 décembre 2006 sans avoir été définitivement condamné pour ses crimes.

La jurisprudence qui a fait suite à cette décision s'est cependant montrée aléatoire et parfois est revenue à une position plus classique et favorable aux agents étatiques.

Exemple

Tel est le cas de la décision rendue par la CIJ dans l'**affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000** qui ne reconnait aucune exception coutumière à l'immunité (totale) du ministre des affaires étrangères.

Arrêt du 14 février 2002, § 58.

Celle-ci cesse cependant avec la fin des fonctions (ne subsiste alors que l'immunité *ratione materiae*) et s'avère relative car elle peut être écartée, mais seulement lorsque cela résulte de résolutions obligatoires du Conseil de sécurité (cas des TPI) ou de dispositions conventionnelles en ce sens (cas de la CPI).

Exemple

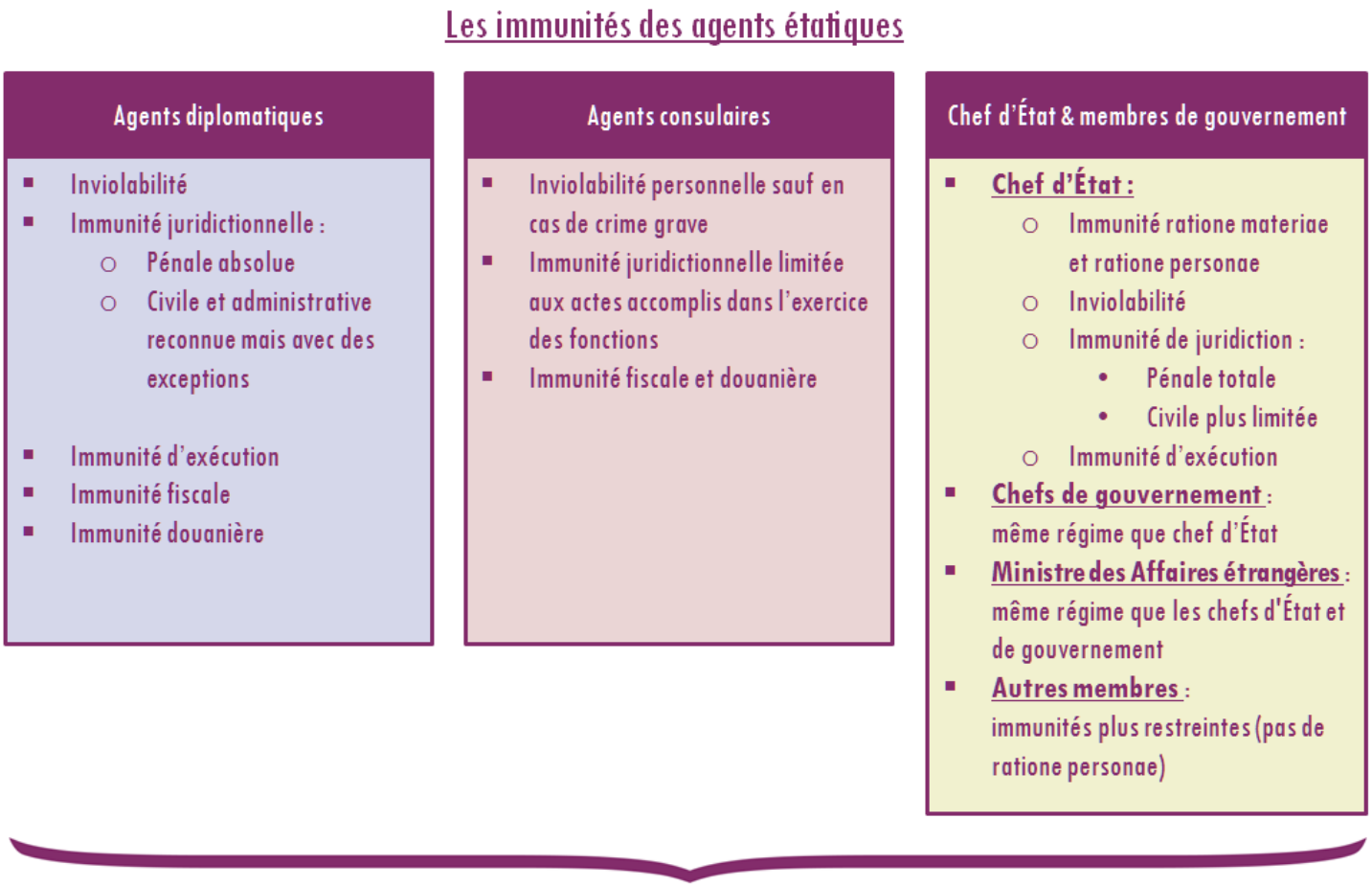
La Cour de cassation française avait exprimé une position similaire dans une procédure concernant le Colonel **Kadhafi**, chef d'État libyen alors en exercice (Cour de cassation, Ch. crim., *Procureur général près la Cour d'appel de Paris c. Association SOS Attentats, Mlle Béatrice de Boery ep. Castelnau d'Essenault (Affaire Kadhafi)*, 13 mars 2001, *RGDIP*, 2001, n° 2, p. 474) en ne reconnaissant pas d'exception coutumière à son immunité, mais en laissant entendre la possibilité d'exceptions conventionnelles.

Plus récemment, et dans un sens encore plus rétrograde, les juridictions américaines ont considéré que l'immunité d'un ancien chef d'État (en l'occurrence l'ancien Président chinois Jiang Zemin) était aussi étendue que celle d'un chef d'État en exercice (Cour d'appel, 7ème circuit, 8 septembre 2004, *AJIL*, 2003, pp. 974-977). Toutefois, on relèvera la condamnation – sans doute seulement déclaratoire et symbolique – de Georges W. Bush par un tribunal malaysien pour crimes de guerre (notamment torture) lors de la « guerre au terrorisme » menée en Afghanistan et en Irak : les juges ont ici fait prévaloir l'interdiction de la torture et mis de côté une quelconque immunité de l'ancien président américain (voir Y. Ridley, « Bush Convicted of War Crimes in Absentia », Foreign Policy Journal, 12 mai 2012).

Il est donc **difficile d'en tirer la conclusion qu'il existe une norme générale coutumière consacrant une exception à l'immunité des agents étatiques en cas de crimes internationaux**. Tout au plus reconnaît on des **exceptions conventionnelles**.

On constatera plutôt une tendance jurisprudentielle qui essaie de traduire en droit positif une interprétation logique – mais qui demeure pour le moment théorique – selon laquelle si les normes interdisant les crimes internationaux sont impérative (jus cogens), cela devrait avoir des conséquences sur l'immunité des agents de l'Etat et entraîner la reconnaissance d'exceptions à cette immunité.

UNJF - Tous droits réservés



§2. Les privilèges et immunités des agents d'organisations internationales

Le statut juridique des agents d'une organisation internationale dépend du statut de celle-ci. Il est également très largement inspiré de celui des agents diplomatiques (**B**). Encore faut-il savoir qui bénéficie de ces immunités (**A**).

A. Les bénéficiaires de ces immunités

Un certain nombre d'**agents internationaux** bénéficie de ces immunités. Un agent international est, selon la CIJ, « (…) *toute personne par qui l'organisation agit* » que ce soit en tant que fonctionnaire rémunéré ou non, employé à titre permanent ou non (CIJ, *Réparation des dommages subis au service des Nations Unies*, avis consultatif du 11 avril 1949, *Rec*., p. 177). Parmi ceux-ci, on trouve les **fonctionnaires internationaux** qui sont les principaux bénéficiaires de ces immunités. Il s'agit « *des agents exerçant, de façon exclusive et continue, une fonction publique au service d'une organisation internationale et soumis à un régime juridique d'origine internationale* » (P.M. Dupuy et Y. Kerbrat, *Droit international public*, p. 223).

UNJF - Tous droits réservés

> ***Exemple***
> En font partie, par exemple, le Secrétaire général des Nations Unies et tous ses assistants et, de façon générale, l'ensemble des **officiels et experts** de l'ONU.
>
> CIJ, *Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies*, avis consultatif du 15 décembre 1989, *Rec*. 1989, p. 177 ; *Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme*,avis consultatif du 29 avril 1999, *Rec*. 1999, p. 62.

Une catégorie peut apparaître problématique ici : les **casques bleus** des Nations Unies ne sont en effet considérés ni comme des officiels, ni comme des experts et leur statut dépend d'accords conclus entre les Nations Unies et les États d'accueil. Ils peuvent néanmoins se voir reconnaître un statut d'experts en mission, notamment à l'égard des États tiers et bénéficier à ce titre des immunités de ce type d'agents de cette organisation.

B. Les immunités judiciaire et fiscale

Les agents (fonctionnaires et experts en mission) d'organisation internationale bénéficient principalement d'une **immunité judiciaire** *ratione materiae*. Ils ne peuvent être poursuivis par des tribunaux nationaux pour les actes commis dans l'exercice de leur fonction et bénéficient d'une inviolabilité personnelle.

Sections 18 et 22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies

On relèvera cependant que le Secrétaire général des Nations Unies (et les Secrétaires généraux adjoints) jouit d'une immunité *ratione personae* comparable à celle des agents diplomatiques et qui couvre ses actes officiels et privés aussi longtemps qu'il exerce ses fonctions.

Section 19 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies

Cette immunité peut être levée par l'organisation internationale à laquelle appartient l'agent. Pour l'ONU, c'est le Secrétaire général qui décide de cette renonciation.

Sections 20 et 22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies

Les agents d'organisation internationale se voient également reconnaître une **immunité fiscale** qui les dispense de payer des impôts sur leur salaire.

Section 17 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies

> ***Exemple***
> CJCE, affaire *Humblet*, 16 décembre 1960, Rec. VI/2, 1960.

UNJF - Tous droits réservés